

Ready, Willing and Able (RWA)

VERBINDLICHE ERKLÄRUNG DER ERFÜLLUNGSBEREITSCHAFT | RSK-RWA-08

Diese Erklärung wird vom Erklärenden gegenüber der Gegenpartei im Zusammenhang mit dem unten beschriebenen Geschäft abgegeben und ist zusammen mit dem Angebot, der LOI, dem POP oder anderen in Bezug genommenen Unterlagen zu lesen.

RWA-REFERENZNR.		DATUM	
SCO-/FCO-REF.		SPA-REF.	

01 Erklärender

FIRMENNAME			
HANDELSREGISTERNR.		LAND	
FIRMENSITZ			
VERTRETEN DURCH		POSITION	
Eigenschaft des Erklärenden (bitte ankreuzen):			
☐ Käufer	☐ Verkäufer		

02 Gegenpartei

FIRMENNAME			
LAND		ZU HÄNDEN VON	

03 Geschäft

PRODUKT / ROHSTOFF			
MENGE PRO LIEFERUNG		GESAMTMENGE	
PREIS		WÄHRUNG	
INCOTERM UND BENANNTER ORT		LIEFERZEITRAUM	

04 Erklärung und Verpflichtung

- 4.1** Der Erklärende erklärt, dass er **bereit, willens und in der Lage** ist, das oben beschriebene Geschäft in der angekreuzten Eigenschaft zu erfüllen, das heißt, das Produkt als Käufer zu kaufen und zu bezahlen oder als Verkäufer zu verkaufen und zu liefern.
- 4.2 Bereit:** verfügt über alle erforderlichen gesellschaftsrechtlichen Genehmigungen, Vollmachten und Mittel. **Willens:** beabsichtigt nicht zurückzutreten. **Fähig:** die Mittel (Käufer) oder das Produkt (Verkäufer) sind verfügbar und frei von Belastungen und Pfandrechten, wie durch die Bankbestätigung oder den Warennachweis nachgewiesen, sofern ausgestellt.
- 4.3** Der Erklärende verpflichtet sich unwiderruflich, den Kaufvertrag zu den oben genannten Bedingungen innerhalb von ____ **Bankarbeitstagen** nach schriftlicher Annahme durch die Gegenpartei abzuschließen und ihn nach Treu und Glauben zu erfüllen.
- 4.4** Diese Erklärung ist unwiderruflich und bleibt ____ **Tage** ab ihrem Datum gültig. Sie darf während dieses Zeitraums ohne schriftliche Zustimmung der Gegenpartei weder zurückgezogen noch geändert werden.
- 4.5** Erfüllt der Erklärende ohne rechtmäßigen Grund nicht, entschädigt er die Gegenpartei für deren unmittelbare Schäden und angemessene Kosten, einschließlich der einem Vermittler aus einer etwaigen IMFPA geschuldeten Provisionen.
- 4.6** Der Erklärende bestätigt, diese Verpflichtung gelesen und verstanden zu haben, dass der Unterzeichner ordnungsgemäß bevollmächtigt ist und dass sie nach dem unten genannten anwendbaren Recht rechtsverbindlich sein soll.
- 4.7** Diese Erklärung ist vertraulich, und eine etwaige NCNDA zwischen den Parteien bleibt bestehen. Der Erklärende hält die geltenden Vorschriften zu Sanktionen, Exportkontrolle, Korruptionsbekämpfung und Geldwäscheprävention ein.

05 Anwendbares Recht und Streitbeilegung

ANWENDBARES RECHT	
SCHIEDSREGELN / ZUSTÄNDIGE GERICHTE	
SITZ / GERICHTSSTAND	VERFAHRENSSPRACH E

06 Unterschrift

NAME		POSITION	
ORT		DATUM	

ERKLÄRENDER: UNTERSCHRIFT UND STEMPEL

RSK TRUST & TRADE
INTERNATIONAL COMMODITIES